Kraków dnia 30.04 2019 r.

UMOWA NAJMU

Zawarta za pośrednictwem „Agencji Braci Sadurscy" - Nieruchomości, www.a-b-s.pl tel.(+48) 12 429-26-12, w dniu datowania w Krakowie pomiędzy:

A) Jet Józefa Tel: 600 714 102, zam. Kraków ul. 32-436 Skawinska Broża 500 leg. się dow os. CGH 220955 adres e-mail: ..., reprezentowanym (i) (ą) przez Barnisin Robert Zdrojka zam. w ... leg. się dow. os. ...

B) ... Tel: ..., zam. w Kraków ul. ... leg. się dow os. ... adres e-mail: ..., reprezentowanym (i) (ą) przez ... zam. w ... leg. się dow. os. ...

zwanymi dalej ***WYNAJMUJĄCYM***, oraz

C) Kurdziak Oles Tel: 662 578867, zam. Kraków ul. Dekerta 2/2 PESEL: 88032309095 leg. się dow os. RP3477186 adres e-mail: 1188-03-23 LWIW. UKRAINA reprezentowanym (ą) przez Wojewoda Małopolski zam. ... leg. się dow. os. ...

D) ... Tel: ..., zam. ... PESEL: ... leg. się dow os. ... adres e-mail: ..., reprezentowanym (ą) przez ... zam. ... leg. się dow. os. ...

zwanymi dalej ***NAJEMCĄ***

§ 1

Prawo Własności

1. Wynajmujący oświadcza, że jest, właścicielem nieruchomości *i prawa do lokalu*, zwanej/ego dalej **lokalem**, o pow. 32,8 m² położonego w Krakowie ul. Przybyszewskiego 32/5
2. Wynajmujący **przedstawia do wglądu wydruk** z Portalu z Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych **z księgi wieczystej** KR1P/ Petronowicz Syrn Mateusz z dnia ..., Podstawę Nabycia Rep. A nr ... / z dnia 00274539 *zaświadczenie ze S.M.* 2019.03.01 z dnia ...
3. Lokal składa się z : 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki
4. W skład wyposażenia lokalu wchodzi: (*zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym*) ...

§ 2

Przedmiot Umowy

1. **Wynajmujący oddaje** w użytkowanie Najemcy lokal oznaczony w §1 niniejszej Umowy.
2. Najemca będzie wykorzystywał wynajmowane pomieszczenia na cele mieszkalne ...
3. Wynajmujący wyraża zgodę na podłączenie w lokalu na koszt Najemcy własnej stacji telefonicznej, stałego łącza do internetu, TV kablowej.
4. Wynajmujący zapewnia Najemcę, że lokal zaopatrzony jest we wszelkie media i instalacje komunalne zgodnie z polskim prawem i polskimi normami obowiązującymi w tym zakresie.

§ 3

Okres obowiązywania Umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas ... oznaczony od dnia 1.05.2019 do dnia 29.04.2020
2. Strony zastrzegają sobie prawo wypowiedzenia Umowy na ... miesiąc(e) naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego tylko z ważnych przyczyn. Powodem wypowiedzenia mogą być w szczególności powody rodzinne albo przesłanki ekonomiczne.
3. Na 30 dni przed wygaśnięciem terminu niniejszej Umowy Strony zobowiązują się wzajemnie powiadomić o woli jej ewentualnego przedłużenia .
4. W przypadku przedterminowego zakończenia stosunku najmu z przyczyn leżących po stronie Najemcy, Najemca w ostatnich 14 dniach trwania umowy umożliwi wizyty Agenta Braci Sadurskich w lokalu z potencjalnymi nowymi Najemcami.
5. Wydanie lokalu Najemcy w tym przekazanie kluczy nastąpi w dniu (zawarcia umowy) 30.04.2018

§ 4

Korzystanie z lokalu

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 4 pkt 2 Umowy Najemca korzystać będzie z niezakłóconego i wyłącznego posiadania lokalu przez cały okres najmu.
2. W celu sprawdzania stanu przedmiotu najmu, Wynajmujący może dokonywać jego przeglądu, jednakże tylko po uprzednim powiadomieniu Najemcy i w terminie z nim uzgodnionym. Przy przeglądzie konieczna jest obecność osoby używającej lokal. Przegląd nie może przekraczać zakresu rzeczowej potrzeby.
3. Wszelkie naprawy, o większym zakresie, nie wynikające z niewłaściwego użytkowania lokalu przez Najemcę, obciążają Wynajmującego. Natomiast naprawy bieżące oraz wynikające ze złego użytkowania lokalu, obciążają Najemcę.
4. Najemca niniejszym zobowiązuje się użytkować rzecz najętą w sposób określony w Umowie , utrzymywać ją w należytym stanie technicznym i sanitarnym

KOPIA KOPIA KOPIA KOPIA

KOPIA KOPIA KOPIA

§ 5
Czynsz

1. Czynsz miesięczny (odstępne dla właściciela) za najem został ustalony w wysokości 1000 zł. zł. Słownie: tysiąc zł- tych zł. płatny miesięcznie z góry do 10 10 -tego każdego miesiąca, bezpośrednio do rąk wynajmującego, każdorazowo za pokwitowaniem lub na konto w Banku: 58124051491111001058614737

2. Najemca zobowiązany jest niezależnie od opłacania czynszu regulować następujące należności na podstawie: rachunków, liczników, sublicników lub specjalnych zestawień opłat:

A. Naliczaną przez administrację (spółdzielnię) należność za administrowanie obiektu, na chwilę obecną jest to kwota: 1250 zł. Należność ta zawiera między innymi: koszt c.o., opłatę za dostawę wody zimnej, wody ciepłej, wywóz nieczystości, fundusz remontowy.

B. Opłaty za korzystanie z: - **prądu - gazu – wody** bezpośrednio płacą osobiście najemca w/g faktur

3. Strony uzgadniają, że należność za opłaty wymienione w pkt. 2A i pkt 2 B Najemca płacić będzie

na w/w konto Wynajmującego **ryczałtem** w kwocie 1250 zł. Słownie: tysiąc dwieście pięćdziesiąt *(w terminie do ..... 10- tego każdego miesiąca)* - w tym samym terminie co Czynsz (Odstępne). Rozliczenie przez Wynajmującego wpłacanych ryczałtem przez Najemcę opłat będzie następować kwartalnie (*miesięcznie*) ..... na podstawie rachunków, liczników lub specjalnych zestawień opłat.

4. Wszelkie podwyżki czynszu do administracji jak i możliwe dodatkowe koszty wynikające z konieczności wyrównania niedopłaty zaliczek na podstawie rocznego rozliczenia zużycia przez Najemcę ciepłej i zimnej wody oraz rozliczenia opłat za centralne ogrzewanie pokrywa Najemca.

§6

1. Najemca wpłaca 1000 zł Wynajmującemu na poczet ewentualnych nieopłaconych opłat licznikowych (prąd, gaz, woda) czynszu oraz innych należności w okresie wypowiedzenia, kaucję w wysokości 1000 zł zł. Słownie: tysiąc złotych zł.

2. Zwrot kaucji nastąpi najpóźniej w terminie 7 dni po okresie najmu, o ile Najemca ureguluje wszystkie swoje należności wynikające z Umowy.

3. Wynajmujący niniejszym kwituje odbiór od Najemcy kwoty 1000 zł tytułem kaucji

§ 7
Rozwiązanie Umowy

1. Wynajmujący może rozwiązać niniejszą Umowę przed upływem okresu najmu wskazanego w § 3, bez wypowiedzenia, w następujących przypadkach:
   a) jeżeli Najemca używa pomieszczeń w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem wyrządzając w nich szkody.
   b) jeżeli Najemca zalega z opłatami czynszu lub usług komunalnych lub telefonu przez okres (4) ..... tygodni.
   c) jeżeli Najemca wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko (Art. 685 KC) czyli obowiązującemu porządkowi domowemu, albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali uciążliwym.
2. Najemca może rozwiązać niniejszą Umowę przed upływem okresu najmu wskazanego w § 3 w następującym przypadku:
   - jeżeli okaże się, że lokal ma wady uniemożliwiające korzystanie z niego, a nie stwierdzone przy podpisywaniu protokołu przejęcia i Wynajmujący nie usunie ich w ciągu 14 dni od zgłoszenia ich zaistnienia.

§ 8
Zwrot pomieszczeń Wynajmującemu

1. O ile Umowa nie stanowi inaczej Najemca zobowiązany jest opuścić pomieszczenia ostatniego dnia obowiązywania niniejszej Umowy i pozostawić je w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie.
2. Jeśli Najemca przedstawi Wynajmującemu do odbioru pomieszczenia lub instalacje, bądź wyposażenie w stanie pogorszonym ponad normalne zużycie jest zobowiązany ponieść koszty odpowiedniego remontu lub zakupu wyposażenia.
3. Jeżeli Najemca nie opuści lokalu po rozwiązaniu Umowy, Wynajmujący ma prawo wejść do lokalu i nie odpowiada za rzeczy pozostawione w lokalu przez Najemcę.

§ 9
Inne postanowienia

1. Strony wyrażają zgodę na powiadomienia zarówno w formie listów poleconych jak też drogą e-mail na adresy podane w komparycji tej Umowy.
2. Wynajmujący oświadcza, że pomieszczenia (nie) są ubezpieczone od ognia i innych zdarzeń losowych.
3. Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. W przypadku spraw spornych strony poddają się rozstrzygnięciom właściwego rzeczowo i miejscowo sądu.
6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
7. Najemca zrzeka się roszczenia jakie przysługuje mu na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków tj. do wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej na koszt wynajmującego.

§10

Ustalenia dodatkowe

600 714 102

662 578 867